

新版

学霸上岸笔记

《综合知识》



免费获取更多备考资料
请关注微信公众号：橙子考公资料站



星光不负赶路人
XING GUANG BU FU GAN LU REN

全新教研 | 紧贴大纲 | 考点清晰 | 重点突出

因为专注，所以专业

管理篇

板块一：知识梳理	1
一、管理学效应及理论	1
二、政府职能.....	10
三、管理职能.....	14
四、行政组织.....	17
五、行政决策.....	20
六、行政执行.....	22
七、行政监督.....	24
八、事业单位人事管理	28
板块二：经典例题	32
一、题目.....	32
二、答案及解析.....	34



获取更多备考资料
请关注微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

板块一：知识梳理

一、管理学效应及理论

★ 1. 帕金森定律

帕金森定律是官僚主义或官僚主义现象的一种别称，被称为**二十世纪西方文化三大发现之一**。也可称之为“**官场病**”、“**组织麻痹病**”或者“**大企业病**”，源于英国著名历史学家诺斯古德·帕金森 1958 年出版的《帕金森定律》一书的标题。

帕金森定律常常被人们转载传诵，用来解释官场的形形色色。帕金森在书中阐述了**机构人员膨胀的原因及后果**：一个不称职的官员，可能有三条出路，第一是申请辞职，把位子让给能干的人；第二是让一位能干的人来协助自己工作；第三是任用两个水平比自己更低的人当助手。这第一条路是万万走不得的，因为那样会丧失许多权力；第二条路也不能走，因为那个能干的人会成为自己的对手；看来只有第三条路最适宜。于是，两个平庸的助手分担了他的工作，他自己则高高在上发号施令，他们不会对自己的权利构成威胁。两个助手既然无能，他们就上行下效，再为自己找两个更加无能的助手。如此类推，就形成了一个机构臃肿、人浮于事、相互扯皮、效率低下的领导体系。

帕金森得出结论：在行政管理中，行政机构会像金字塔一样不断增多，行政人员会不断膨胀，每个人都很忙，但组织效率越来越低下。这条定律又被称为“**金字塔上升**”现象。

★ 2. 责任分散效应

在现场旁观者的数量影响了突发事件中亲社会反应的可能性。当**旁观者的数量增加时，任何一个旁观者提供帮助的可能性减少了**，即使他们采取反应，反应的时间也延长了。

责任分散效应，是指对某一件事来说，如果是单个个体被要求单独完成任务，责任感就会很强，会作出积极的反应。但如果是要求一个群体共同完成任务，群体中的每个个体的责任感就会很弱，面对困难或遇到责任往往会退缩。因为前者

微信公众号：橙子考公资料站

独立承担责任，后者期望别人多承担点儿责任。“责任分散”的实质就是人多不负责，责任不落实。

★3. 鸟笼逻辑

鸟笼逻辑被认为是人类无法抗拒的 10 种心理之一，是由一个心理学故事引出的效应。挂一个美丽的鸟笼在房间里最显眼之处，过不了几天，主人必定会做出下面两个选择之一：把鸟笼扔掉，或者买一只鸟回来放在鸟笼里，因为这比无休无止的解释和说明要轻易得多。这就是鸟笼逻辑。

鸟笼逻辑的原因很简单：人们绝大部分的时候是采取**惯性思维**。并不一定每一个漂亮的鸟笼里都应该装上一只鸟，但可惜的是人们总是逃不出这个逻辑的局限。所以可见在生活和工作中培养逻辑思维是多么重要。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。不要限制自己的思维，更不要在传统目光的审视下止步不前。敢于挂出一只空鸟笼并能够自然地坚持下去的人，才是有创见、有魄力有主张的人。

★4. 马太效应

马太效应，一种**强者愈强、弱者愈弱**的现象。

马太效应是社会学家和经济学家们常用的术语，它反映着富的更富、穷的更穷，一种两极分化的社会现象。

★5. 木桶定律

木桶定律是讲一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。一只木桶想盛满水，必须每块木板都一样平齐且无破损，如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞，这只桶就无法盛满水。

一只木桶能盛多少水，并不取决于最长的那块木板，而是取决于最短的那块木板。也可称为短板效应。任何一个组织，可能面临的一个共同问题，即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的，而**劣势部分往往决定整个组织的水平**。因此，整个社会与我们每个人都应思考一下自己的“短板”，并尽早补足它。

★6. 二八定律

二八定律一般指帕累托法则，是罗马尼亚管理学家约瑟夫·朱兰提出的一条管理学原理。该法则以意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托的名字命名。帕累托于 1906 年提出了著名的关于意大利社会财富分配的研究结论：**20%的人口掌握**

了 80% 的社会财富。这个结论对大多数国家的社会财富分配情况都成立。因此，该法则又被称为 80/20 法则。

★7. 破窗理论

此理论认为环境中的不良现象如果被放任存在，会诱使人们仿效，甚至变本加厉。以一幢有少许破窗的建筑为例，如果那些窗不被修理好，可能将会有破坏者破坏更多的窗户。最终他们甚至会闯入建筑内，如果发现无人居住，也许就在那里定居或者纵火。一面墙，如果出现一些涂鸦没有被清洗掉，很快的，墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西；一条人行道有些许纸屑，不久后就会有更多垃圾，最终人们会视若理所当然地将垃圾顺手丢弃在地上。

★8. 手表定律

手表定律是指拥有两块以上的手表并不能帮人更准确的判断时间，反而会制造混乱，让看表的人失去对时间的判断。

另一层含义在于每个人都不能同时挑选两种不同的行为准则或者价值观念，否则那个人的行为将陷于混乱。

定律运用：

- ①制定出的目标一定要明确；
- ②绩效考核时一定要按照既定的绩效目标来进行，千万不能临时随意变更，否则，很容易让员工对公司的大政方针产生疑惑，进而对公司失去信心；
- ③管理制度一定是对事不对人，即一视同仁，要“制度面前人人平等”；
- ④在管理运做方面，“一个上级的原则”一定要遵守，否则必然会引起混乱。

★9. 刺猬法则

刺猬法则强调的就是人际交往中的“心理距离效应”。运用到管理实践中，就是领导者如要搞好工作，应该与下属保持亲密关系，但这是“亲密有间”的关系，是一种不远不近的恰当合作关系。

★10. 羊群效应

“羊群效应”是指管理学上一些企业的市场行为的一种常见现象。

“羊群效应”就是比喻人都有一种从众心理，从众心理很容易导致盲从，而盲从往往会陷入骗局或遭到失败。

微信公众号：橙子考公资料站

羊群效应的出现一般在一个竞争非常激烈的行业上,而且这个行业上有一个领先者(领头羊)占据了主要的注意力,那么整个羊群就会不断摹仿这个领头羊的一举一动,领头羊到哪里去吃草,其它的羊也去哪里淘金。

★11. 凡勃伦效应

微信公众号：橙子考公资料站

凡勃伦效应是指消费者对一种商品需求的程度因其标价较高而不是较低而增加。它反映了人们进行挥霍性消费的心理愿望。商品价格定得越高,越能受到消费者的青睐。商品价格越高消费者反而越愿意购买的消费倾向,最早由美国经济学家凡勃伦注意到,因此被命名为“凡勃伦效应”。

★12. 蝴蝶效应

蝴蝶效应,指在一个动力系统中,初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。

蝴蝶效应是一种混沌现象,说明了任何事物发展均存在定数与变数,事物在发展过程中其发展轨迹有规律可循,同时也存在不可测的“变数”,往往还会适得其反,一个微小的变化能影响事物的发展,证实了事物的发展具有复杂性。

★13. 青蛙现象

青蛙现象一般指温水煮青蛙,源于一只青蛙被慢慢煮死的故事。其论述为如果将一只青蛙放进沸水中,它会跳出来,但如果将它放进冷水中慢慢加热,将会察觉不到危险而被煮死。

这个故事却作为寓言流传开来,经常被用来比喻人们不能或不愿注意逐渐产生的威胁或对此作出反应。

★14. 鳄鱼法则

微信公众号：橙子考公资料站

鳄鱼法则也叫“鳄鱼效应”,它的意思是:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚,有点类似虎怒决蹻。

由于人性天生的弱点,时时不自觉地影响我们的操作,一次大亏,足以输掉前面 99 次的利润,所以严格遵守止损纪律便成为确保投资者在风险市场中生存的唯一法则。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料,请关注公众号:橙子考公资料站

★15. 鲶鱼效应

鲶鱼效应，原是指鲶鱼在搅动小鱼生存环境的同时，也激活了小鱼的求生能力。后来，鲶鱼效应是采取一种手段或措施，刺激一些企业活跃起来投入到市场中积极参与竞争，从而激活市场中的同行业企业。

★16. 晕轮效应

晕轮效应又称“成见效应”、“光圈效应”、“日晕效应”，是指在人际知觉中所形成的以点概面或以偏概全的主观印象。

★17. 罗森塔尔效应

罗森塔尔效应，亦称“皮格马利翁效应”、“人际期望效应”，是一种社会心理效应，指的是教师对学生的殷切希望能戏剧性地收到预期效果的现象。由美国心理学家罗森塔尔和 L. 雅各布森于 1968 年通过实验发现。一般而言，这种效应主要是因为教师对高成就者和低成就者分别期望着不同的行为，并以不同的方式对待他们，从而维持了他们原有的行为模式。

★18. 棘轮效应

棘轮效应，是指人的消费习惯形成之后有不可逆性，即易于向上调整，而难于向下调整。尤其是在短期内消费是不可逆的，其习惯效应较大。这种习惯效应，使消费取决于相对收入，即相对于自己过去的高峰收入。消费者易于随收入的提高增加消费，但难于收入降低而减少消费，以致产生有正截距的短期消费函数。这种特点被称为棘轮效应。

★19. 墨菲定律

墨菲定律原文为：如果有两种或两种以上的方式去做某件事情，而其中一种选择方式将导致灾难，则必定有人会做出这种选择。根本内容是：如果事情有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生。

“墨菲定律”、“帕金森定律”和“彼德原理”并称为二十世纪西方文化三大发现。

★20. 火炉法则

火炉法则就是把“火炉”烧得红红的，放在那里，本身并不会主动烫人，但

微信公众号：橙子考公资料站

只要有人敢于触摸，它就必烫无疑，不会顾及触摸者的身份，人人平等，谁摸烫谁，而且立即处罚，没有下不为例。

火炉法则有如下四个特性：

警示性、及时性、必然性、平等性。

微信公众号：橙子考公资料站

★21. 布利丹效应

布利丹效应是从一个外国成语引申而来的，指代决策中犹豫不决、难作决定的现象。因此要求决策者、企业经营者学会避免布利丹效应。该效应源于法国经院哲学家布利丹一个关于驴的故事，这个故事形成的成语“布利丹驴”，被人们用来喻指那些优柔寡断的人。

★22. 双因素理论

双因素理论亦称“激励—保健理论”，由美国心理学家赫茨伯格 1959 年提出。他认为在工作环境中有两类因素会对人的行为产生不同影响。一类是激励因素，包括：工作表现机会和工作成就感，受领导重视、被提拔重用，职务上的责任感，对未来发展的希望等。这些因素如得到体现和满足，就能激励个人以一种成就方式成长，使工作能力不断提高。另一类是保健因素，包括公司的管理与监督、工资、人事关系与工作环境等。这些因素即使良好，也只能消除或减少不满情绪，而不能对职工起激励作用，但如果不具备，却会影响士气。因此，他认为企业管理人员应采取措施，设法发挥激励因素的积极作用，消除保健因素的消极作用，使职工工作热情提高。

★23. 强化理论

根据强化的性质和目的，强化可以分为两大类型：

微信公众号：橙子考公资料站

①正强化

正强化指奖励那些符合组织目标的行为，以便使这一种行为得到持续不断的出现和加强，从而有利于组织目标的实现。正强化的内容可以多种多样，包括物质奖励和精神奖励，如增加薪金、提升职位、对其工作成果的承认和赞赏等。

需要注意的是，正强化应保持间断性，强化的时间和数量也不固定，即领导者应根据组织和管理的需要和个人行为在工作中的反映来实施强化。正强化是领导者的工作重心。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

②负强化

负强化就是惩罚那些与组织目标不一致的行为，以使这些行为被削弱，甚至消失，从而保证组织目标的实现不被干扰。这种强化方式能从反面促使人们重复符合要求的行为，达到与正强化同样的目的。同样，惩罚的方式也包括物质惩罚和精神处分两个方面。

实际上，不进行正强化也是一种负强化，与正强化不同的是，负强化方式应保持连续性，也就是对不符合组织目标的行为都要进行负强化，从而打消人们的侥幸心理。

知识拓展：主要管理理论及代表人物

一、古典管理阶段

★1. 泰勒及其科学管理理论

美国的弗雷德里克·泰勒是科学管理理论的核心代表人物，被誉为“科学管理之父”。他提倡管理要科学化、标准化。其主要著作有：《科学管理原理》（1911）、《科学管理》（1912）。泰勒使管理由经验发展为一门科学。

泰勒的科学管理理论主要内容：科学管理的中心问题是提高劳动生产率，必须为每项工作选择“第一流的工人”，实施标准化管理，实行“差别计件工资制”。强调雇主与工人合作的“精神革命”，主张计划职能与执行职能相分离，实行职能工长制。

★2. 古典组织理论的代表人物法约尔、韦伯

法约尔是以大企业为研究对象，提出的是管理整个企业的理论和方法，这一理论不仅适用于公私企业，也使用于其他各种组织，因而他的管理理论被叫做“一般管理理论”。他提出的一般管理理论对西方管理理论的发展具有重大影响，成为所谓管理过程学派的理论基础，也是以后各种管理理论和管理实践的重要依据之一。此外，法约尔也被称为“经营管理之父”。

法约尔的突破性思想是提出了管理的五大职能：计划、组织、指挥、协调和控制和 14 项管理原则。他的主要著作是《工业管理与一般管理》。

德国著名学者韦伯提出了一套现代管理的组织理论——行政集权制理论，被称为“组织理论之父”。韦伯的行政组织理论，主要反映在他的《社会组织与经济

微信公众号：橙子考公资料站

组织理论》一书中。韦伯认为，理想的行政组织体系是所谓官僚制，亦叫“科层制”。

二、人际关系学说

人际关系学说是基于“社会人”的假设前提的管理理论，社会人旨在强调人性在不同的时代、不同的社会关系中不是一成不变的，应当以宽广的视野来看待人。人际关系学说着重研究组织中的职工在生产中的人群关系，研究作为社会人的职工及其社会需要满足等问题。人际关系学说最著名的代表人物是梅奥。

梅奥的突破性思想是动机和团队工作，他的主要作品是《工业文明中的人类问题》。梅奥主持了著名的霍桑实验。

基本内容包括：

1. 工人是“社会人”而不是“经济人”。
2. 企业中存在着非正式组织，以感情逻辑为其行为规范。
3. 生产效率的高低主要取决于工人的士气，而工人的士气则取决于他们感受的各种需要得到满足的程度。在决定劳动生产率的诸因素中，置于**首位**的因素是**工人的满意度**，而生产条件、工资报酬只是第二位的。

三、现代管理理论阶段

现代管理理论是在科学管理理论、人际关系学说的基础上，充分吸收了现代科学技术、适应现代市场经济环境不断创新而形成的管理学派。与前两个阶段相比这一阶段学派林立，新的管理理论和思想方法不断涌现，出现了百家争鸣的局面，美国集管理之大成的管理学家哈罗德·孔茨将这种管理学理论混乱的现象称作“管理理论丛林”。

★ 1. 行为科学学派

许多行为科学家在梅奥等人奠定的基础上作了更细致深入的研究从社会人假设发展到自我实现人假设和复杂人假设等，研究的内容也更为广泛，从研究对象所涉及的范围来看。包括：

- a. 马斯洛的需求层次理论。美国心理学家马斯洛在 1943 年出版的《人的动机理论》书中，提出了需要层次理论。他认为人的基本需要可以归纳为由低到高的**五个层次**：生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

b. 麦格雷戈的人性假设理论。他的主要贡献是 X-Y 理论，麦格雷戈称传统的管理观点为 X 理论，他对人性的假设条件是：人天生是懒惰的；人不愿意负责任；人缺乏理智，易受他人影响；人是经济人，将选择在经济上获利最大的事情来做；个人与组织目标总是相矛盾的，因此，组织对员工必须严加管制。Y 理论认为：工作于人而言可能是种享受，也可能是种惩罚，因此，人并非天生一定就不喜欢工作，而是要看环境而定；没有人喜欢外来控制和惩罚，人们希望实行自我管理和自我控制。人在解决组织难题的时候，大都充满活力、想象力和创造性；人不仅是经济人，还是社会人，人在追求不断满足的同时，不仅不逃避责任，反而会谋求重任；人和组织的目标在适当的机会，会融合为一。

c. 赫兹伯格的双因素理论。双因素包括激励因素和保健因素，双因素理论对管理者的启示是要重视员工工作内容方面因素的重要性，特别是要使工作丰富化，多方面满足员工多方面的需求。

★2. 决策理论学派

代表人物是美国的赫伯特·西蒙。由于他在决策理论研究中的重要贡献，于 1978 年获得了诺贝尔经济学奖。

决策理论的要点主要有：决策贯彻于管理的全过程、管理就是决策；决策的标准并非是最优；决策分为程序性决策和非程序性决策；决策过程中要充分考虑人的经验及智能。

★3. 管理过程学派

管理过程学派，又叫管理职能学派、经营管理学派。管理过程学派就是在法约尔管理思想的基础上发展起来的。这个学派后来经美国的管理学家哈罗德·孔茨等人的发扬光大，成为现代管理理论丛林中的一个主流学派。

- 管理是一个过程，即让别人同自己去实现既定目标的过程。
- 管理过程的职能五个，即计划工作、组织工作、人员配备、指挥和控制。
- 管理职能具有普遍性，即各级管理人员都执行着管理职能，但侧重点则因管理级别的不同而异。
- 管理应具有灵活性，要因地制宜灵活应用。

★4. 经验学派

微信公众号：橙子考公资料站

该学派的观点认为，有关企业管理的科学应从企业管理的实际出发，以大企业的管理经验为主要研究对象。然后加以概括和理论化，而后向企业管理人员提供实际的建议。其代表人物有美国的彼德·德鲁克，和欧内斯特·戴尔。其中，德鲁克被称为“现代管理学之父”。他对于管理的最大贡献在于它将管理学进行了系统化的升华，从传统管理学进步到现代管理学。德鲁克首次提出“管理学”概念，是现代管理学的奠基人，被西方学界尊为“大师中的大师”。

二、政府职能

★ 1. 概述

政府职能也叫行政职能，是指行政主体作为国家管理的执行机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反映。

★ 2. 主要内容

① 政治职能

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。中国政府主要有四大政治职能：

a. 军事保卫职能

即维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略的职能。

b. 外交职能

即通过政府的外交活动，促进本国与世界其他各国正常的政治、经济往来，建立睦邻友好关系，促进国与国之间互惠互利，反对强权政治，维护世界和平等方面的职能。

c. 治安职能

即维持国家内部社会秩序、镇压叛国和危害社会安全的活动、保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严的职能。

d. 民主政治建设职能

即通过政府活动，推进国家政权完善和民主政治发展的职能。

② 经济职能

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随

随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，中国政府主要有三大经济职能：

a. 宏观调控职能

即政府通过制定和运用财政税收政策和货币政策，对整个国民经济运行进行间接的、宏观的调控。

b. 提供公共产品和服务职能

政府通过政府管理、制定产业政策、计划指导、就业规划等方式对整个国民经济实行间接控制；同时，还要发挥社会中介组织和企业的力量，与政府一道共同承担提供公共产品的任务。

c. 市场监管职能

即政府为确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。

③文化职能

文化职能是指政府为满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。中国政府的文化职能主要有以下四类：

①发展科学技术的职能

即政府通过制定科学技术发展战略，加强对重大科技工作的宏观调控，做好科技规划和预测等工作，重视基础性、高技术及其产业化研究。一般的科技工作主要依靠市场机制来推动。

②发展教育的职能

即政府通过制定社会教育发展战略，优化教育结构，加快教育体制改革，逐步形成政府办学与社会办学相结合的新体制。

③发展文化事业的职能

即政府通过制定各种方针、政策、法规等，引导整个社会文学艺术、广播影视、新闻出版和哲学社会科学研究等各项事业健康繁荣地发展。

④发展卫生体育的职能

即政府制定各种方针、政策、法规等，引导全社会卫生体育事业的发展。

④社会职能

微信公众号：橙子考公资料站

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。政府的社会职能主要有：

①调节社会分配和组织社会保障的职能

即政府为保证社会公平、缩小地区发展差距和个人收入差距，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。

②保护生态环境和自然资源的职能

即政府通过各种手段，对因经济发展、人口膨胀等因素所造成的环境恶化、自然资源破坏等进行恢复、治理、监督、控制，从而促进经济的可持续发展。

③促进社会化服务体系建立的职能

即政府通过制定法律法规、政策扶持等措施，促进社会自我管理能力的不断提高。

④提高人口质量，实行计划生育的职能

计划生育，是中国的一项基本国策，也是关系到国家长远发展的一件大事，因此中国政府应加强对计划生育工作的管理，包括计划生育的法制建设，方针、政策的制定，规划组织计划生育科学研究，加强计划生育的宣传、咨询和技术服务工作。

★3. 运行职能

政府职能必须通过各个管理环节才能实现，从政府职能管理过程来看，行政职能又包括一系列的运行职能。

①决策职能

决策职能是行政管理过程的**首要职能**。决策贯穿于管理的全过程。

②组织职能

为有效地实现既定管理既定行政管理的目标和任务，通过建立行政组织机构，确定职位，职责和职权，协调相互关系，将组织内部各个要素联结成有机的整体，**使人财物得到最合理的使用**，就是组织职能。

③协调职能

协调活动是行政管理过程的重要环节。因为行政管理归根到底就是要设计和保持良好的行政环境，**使人们能在组织内协调地开展工作，有效地完成行政目标**。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

④控制职能

这是按行政计划标准，来衡量计划完成情况并纠正计划执行中的偏差，确保目标实现的管理活动。

⑤监督职能

政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

★4. 主要手段

实现政府职能的主要手段包括：行政手段、经济手段、法律手段等。

①行政手段具有强制性、垂直性、无偿性、稳定性和具体性的特点，其优点是统一集中、迅速有效。但它易产生与“人治”相联系的一些弊病，影响横向联系及下级的积极性、创造性。

②经济手段具有间接性、有偿性、平等性和关联性的特点，最适于管理经济活动，但因其只能调节经济利益关系，不能靠它解决所有问题。

③法律手段具有严肃性、权威性、规范性的特点，使行政管理统一化和稳定化，但其只能在有限范围内发生作用，很多经济关系、社会关系需结合其他手段才能发挥作用。

★5. 政府职能的属性

政府职能的属性是指政府职能的性质和特点，主要表现为公共性、法定性、执行性、强制性、动态性和扩张性。

①公共性

政府职能涉及到国家大量日常公共事务的处理，根本目的是为所有社会群体和阶层提供普遍的、公平的、高质量的公共服务。

②法定性

政府职能的法定性是指政府的一切活动都要在宪法和法律的范围内进行，宪法和法律规定了一国政府职能的边界，使公共行政有法可循。

③执行性

政府作为贯彻和执行国家意志的机关，其职能具有明显的执行性。

微信公众号：橙子考公资料站

④强制性

政府职能的强制性是指其以国家强制力为后盾；行政相对人不得阻碍政府职能的正常行使。

⑤动态性

政府职能始终是变化的，取决于市场经济条件下政府与市场关系的动态性、政府与社会关系的力量对比以及政府与自然界的关系演变。

⑥扩张性

政府职能的扩张性是指随着现代社会中公共事务、公共问题日益增多且日益复杂，公众需求的日益个性化、多样化，政府承担了越来越多的职能，并逐渐扩展至社会各层面。



三、管理职能

管理职能一般是根据管理过程的内在逻辑，划分为几个相对独立的部分。

划分管理的职能，并不意味着这些管理职能是互不相关、截然不同的。

划分管理职能，其意义在于：在理论研究上能更清楚地描述管理活动的整个过程，有助于实际的管理工作以及管理教学工作。

★1. 职能的基本内容

①计划职能

对未来活动进行的一种预先的谋划。

内容：研究活动条件决策编制计划。

②组织职能

为实现组织目标，对每个组织成员规定在工作中形成的合理的分工协作关系。

内容：设计组织结构人员配备组织运行组织监督。

③领导职能（核心职能）

管理者利用组织所赋予的权力去指挥影响和激励组织成员为实现组织目标而努力工作的过程。

内容：指挥职能、协调职能、激励职能。

④控制职能

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

保证组织各部门各环节能按预定要求运作而实现组织目标的一项管理工作活动。

内容：拟订标准寻找偏差下达纠偏指令。



更多免费资料请关注微信公众号
橙子考公资料站

★2. 管理职能间的关系

①相互间有内在逻辑关系。

②管理职能在实际中不可能完全分割开来，而是相互融合在一起的。

★3. 行政领导者及行政领导方式

行政领导者是指各级行政组织中承担计划、组织、指挥和协调等领导职能的人。行政领导者是行政领导活动中的关键要素。行政领导者与一般行政工作人员的主要区别在于行政领导者占据行政组织中正式的负责职位，并具有相应的职权和职责。

行政领导方式是指行政领导在其活动过程中遵循的比较稳定的领导模式。行政领导方式是领导方法的一种表现，是在领导过程中领导者、被领导者及其作用对象相结合的形式。

行政领导方式的类型

由于行政领导活动范围广泛，内容多样，因而行政领导方式按照不同标准可以划分为不同类型。

①按照行政领导者运用行政权力的不同方式划分为专断式、民主式和放任式

a. **专断式行政领导方式**是把行政决策权集中于领导者一个人手中的领导方式。

b. **民主式行政领导方式**是指行政领导和被领导者以及群众互相沟通，共同参与决策的一种领导方式。其特点是上下级关系密切，多方相关主体参与到决策过程中，决策具有民主性和开放性。

c. **放任式行政领导方式**是行政领导将很大部分的行政决策权力下放给下级行政机构或行政人员，让其充分享有行政管理权限的一种行政领导方式。

②根据行政领导工作重心的不同划分重人式、重事式和人事并重式

a. **重人式行政领导方式**，这种方式以人中心，行政领导者在工作过程中比较民主、宽容，平易近人，体贴关心下属，领导者强调建立领导者与部属之间的

微信公众号：橙子考公资料站

互相尊重、互相信任的关系，倾听下级意见和关心下级。

b. **重事式行政领导方式**，这种方式以任务为中心，领导者对任务的关心胜于对下属的关心，把任务的完成放在工作首位，以完成工作任务为目的，只注意工作是否有效地完成，只重视组织设计、职权关系、工作效率，而忽视部属本身的问题，对部属严密监督控制，以任务完成情况作为评价下属的标准。

c. **人事并重式行政领导方式**，这种方式是一种中间型领导方式，他们对人的关心度和对工作的关心度保持中间状态，既关心工作，又关心人，领导者通过协调和综合各种活动，促进工作的发展，他们会鼓舞士气，使大家和谐相处，发扬集体精神。

③根据行政领导者**作用于人的方式**划分强制式、说服式、激励式、示范式

a. **强制式**。行政领导者发出行政指令来约束或引导行政人员的言行。行政指令具有明显的强制色彩，直接以惩罚为外在特征。一个行政领导者，要善于运用行政指令来规制和指挥行政人员和行政活动的参与者，保证他们不违反行政指令，保证他们服从自己的权威，并借此保证最低限度的行政效率。但强制总是有限度的，而且容易引起下属的逆反心理，行政领导务必慎用。

b. **说服式**。行政领导经常使用说服式的领导方式，包括劝告、诱导、启发、劝谕、商量、建议等易于领导者和群众双向沟通的方式。其意义是明显的：有利于贯彻行政领导者的领导方略；有利于上下级达成共识和建立共同的情感以及加强上下级协同工作的愿望，优化人力资源，以较少数量而较高质量的人力投入，赢得更高的行政绩效。

c. **激励式**。这是一种最能提高领导效能的领导方式。它是行政领导者使用物质或精神的手段激发下属的工作积极性，达到决策目标的推进型领导方式。根据组织行为学的启示，对组织中成员进行不同方式的激励，有利于提高他们的工作积极性，从而提高工作效率。

d. **示范式**。领导者是一个组织的象征，他们的精神面貌、行为方式、工作动机、价值观念乃至个人趣味，对本组织的人员都会产生明显的或潜移默化的影响。因此，良好的领导方式，当然包括领导者本人对自己领导形象的塑造。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

四、行政组织

行政组织是指国家为履行行政职能而依法建立的有职位设计、人员配备的统属关系和办事程序的机构实体。

★1. 行政组织的特性

国家行政组织的法权地位和与之相一致的公共行政事务管理的广泛性及其对国民承担的责任，决定了国家行政组织的特性。

①政治性

政治性是一切国家组织的共同属性。对国家行政组织而言，其政治性体现在两个方面：一是反映国家行政组织本质特征的阶级性；二是由国家行政组织在国家公共管理治理结构中居于的强大决策地位所决定的决策性。

②社会性

社会性由国家的社会职能所决定，主要指国家行政组织所承担的社会一般公共事务管理的职能。服务性和管理性是其内涵中相互联系的两个层次。

③权威性

行政组织作为社会公共权力结构中最重要主体，以人类社会发展过程中的强力和契约关系为基础，凭借宪法、法律和国家武装力量为后盾，使其行政行为具有以约束性和强制性为特点的权威性。

④法制性

法制性的实质是“依法行政”，具体表现为两个方面：一是行政组织自身的组织宗旨、人员编制、机构设置、财政预算等都必须严格按照法律办事；二是行政组织的行政行为或行政管理的内容和方式必须遵从宪法和法律的要求。

⑤系统性

系统性是说国家行政组织从上到下形成一个具有极强整体性的有机系统。该系统表现出结构性和有序性两个特征，结构性是指行政组织根据社会分工建立起来的机关权责体系的特征，有序性是指由行政组织系统内一定的序列和等级体系所显现出来的特性。

⑥发展性

发展性是指行政组织适应社会历史的进步，主动采取各种措施和方法调整自

微信公众号：橙子考公资料站

身的宗旨、职能、结构、行为方式，以实现与社会之间交互作用的动态平衡。这一特征包括适应性和动态性两个互为表里的方面。

★2. 构成要素

①行政目标

行政组织要有明确的行政目标。总目标确定后，将其按层级进行分解，依次确定所属各组织的分目标。

②机构设置

机构是行政组织的实体，是行使行政权力的载体，依据法律设置机构是行政组织构成的基础。

③权责划分

确定行政组织的权责，明确组织间的隶属关系和平行关系，以及行政组织的权责划分。

④职位配置

行政组织中实行的职位分类，包括合理确定职级、职等、职系等，明确每个公务人员的职责。

⑤人员结构

公务人员是行政组织中的主角，合理的行政组织应由具有一定素质和合理智能结构的公务人员组成。

⑥管理方式

行政组织通过一定的管理方式，对管理对象施加定向影响，体现行政组织的功能，实现行政目标。

⑦运行程序

行政是有一定办事程序的动态过程，行政组织的运行程序，应采取科学的方法，以提高行政效率。

⑧法律规范

有效的行政组织具有健全的规章制度和法律规范，以保证行政组织依法办事。

★3. 原则

①适应行政目标原则

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

行政组织必须与行政职能相适应，并根据行政目标调整。

②完整统一原则

行政组织是行使国家行政权力的主体，各级各类行政组织构成一个完整的统一体。

③分权管理原则

行政组织是一个庞大复杂的权力体系，必须实行分权管理。

④管理幅度与层次适度原则

管理幅度和层次要根据组织的管理对象和内容确定合理结构。

⑤职、责、权一致的原则

行政组织是一个权责体系，在行政过程中职务、权力、责任三者互为条件，有效的行政组织须明确规定各个机构和成员的职责范围，授予相应的行政权力，规定其责任，并建立严格的监督、考核、奖罚、升降等制度。

⑥经济效能原则

行政组织以国家财政经费为其活动资金，以少量的行政经费支出获得最大社会效益是行政组织的目标之一。

⑦调动人的积极性的原则

公务人员是行政组织中的主角和要素，应充分发挥行政组织中人的能动性，协调人际关系，激励人的积极性，创造和谐融洽的工作环境。

★4. 类型

行政组织是一个庞大复杂的组织体系，其组织类型可以从不同的角度来划分。这里着重讲述了不同功能、作用的组织机构类型。

①领导机构；②执行机构；③监督机构；④咨询机构；⑤信息机构；⑥辅助机构；⑦派出机构。

★5. 结构

①直线式结构形式

直线式结构形式是从组织的最高层次到最低层次，按**垂直系统建立的管理组织形式**。各级主管人员执行各种管理职能，统一指挥。**下属单位只服从一个上级的指挥，只对该上级负责。**

微信公众号：橙子考公资料站

②职能式结构形式

职能式结构形式是按职能来组织部门分工，即从企业高层到基层，均把承担相同职能的管理业务及其人员组合在一起，设置相应的管理部门和管理职务。

③参谋式结构形式

参谋式结构形式，通常指直线参谋制，又称直线职能制，是在直线制基础上发展起来，已被广泛采用的一种组织结构形式。其特点是为各层次管理者配备职能机构或人员，充当同级管理者的参谋和助手，分担一部分管理工作，但这些职能机构或人员对下级管理者无指挥权。

④矩阵式结构形式

矩阵式组织结构形式是在直线职能式垂直形态组织系统的基础上，再增加一种横向的领导系统，它由职能部门系列和完成某一临时任务而组建的项目小组系列组成，从而同时实现了事业部式与职能式组织结构特征的组织结构形式。

⑤扁平型结构形式

扁平型组织结构，是一种通过减少行政管理层次，裁减冗余人员，从而建立一种紧凑、干练的组织结构。扁平型组织结构管理层次少，管理幅度大。

五、行政决策

行政决策是决策的一种，它是行政机关为履行行政职能所作的行为设计和抉择过程。

★ 1. 特点

行政决策具有不同于其他决策的特点，主要有：

- ①行政决策主体是特定的，只有具有行政权的组织和个人才能成为决策主体；
- ②由于行政管理的范围和内容极其广泛，行政决策的客体是广泛的；
- ③既定的行政决策不仅对行政组织成员，而且对各级行政组织的管辖范围内的企业、事业单位、社会团体和个人都有约束力，表现出行政决策的一定权威性。

★ 2. 类型

- ①按决策目标的影响程度不同，行政决策可分为战略性决策和战术性决策。
- ②依据决策主体的决策方式不同，行政决策可分为经验性决策和科学性决策。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

③按决策**问题的出现概率**，行政决策可分为**程序性决策**和**非程序性决策**。

④按决策**主体的行为方式**，行政决策可分为**个人决策**和**集体决策**。

⑤按决策的**风险程度**，行政决策可分为**确定型决策**、**不确定型决策**和**风险型决策**。

★3. 程序

①发现问题，确定目标

②调查预测，拟定方案

③评估优选，确定方案（关键）

④实施方案，修正完善

★4. 构成体系

①中枢系统

在现代行政决策的组织体制中，存在一个承担全面决策责任并行使最后决策权的**核心集团**，这种核心集团也就是我们所说的行政决策中枢系统，又可称为行政中心，它由拥有行政决策权的领导机构及其人员组成。行政决策中心的任务主要是领导协调和控制整个决策过程，确认决策问题和决策目标，然后最终抉择方案，即“断”。**行政决策中枢系统是现代行政决策体制中的核心部分，居于核心地位。**在整个行政决策过程中既是主要权力的行使者，又是主要责任的承担者。**行政决策的正确与否和行政决策的中枢系统有着重要的关系。**

②咨询系统

它是一个为行政决策服务的辅助机构，主要由各专业科学研究机构和政策研究机构和政策研究机构及其人员组成，又可称为行政决策的“智能团”、“思想库”、“头脑公司”或“脑库”。它的特点是**辅助性和独立性**，功能和任务在于首先是发现问题并向决策者提出问题，使某个决策问题引起决策者的注意，将此问题提上议事日程，其次是拟定决策方案，再者是协助中枢系统对决策方案进行评估。

③信息系统

行政信息系统的主要任务是收集和加工处理各类行政信息，为决策中枢系统和咨询系统服务。现代社会是一个信息社会，信息量大且变化快。而**现代行政决策必须掌握较为全面、准确和及时。****行政信息是行政决策的基础，行政信息系统**

微信公众号：橙子考公资料站

的工作在整个行政决策过程中起着基础作用，属“神经系统”。

六、行政执行

行政执行是指具有行政权的行政机关和社会组织，贯彻、落实决策机关发出的决策指令，以实现决策目标的活动和过程。

★ 1. 三个阶段

行政执行本身包括的主要阶段有准备阶段、具体实施阶段和评估阶段，其中**实施阶段是关键环节**，是行政执行的**核心内容**。

★ 2. 一般原则

① 绩效原则

绩效原则是指行政执行的全过程，包括准备阶段、实施阶段和监控阶段的所有行为都必须按照**适用经济的原则**进行，力求以最小的执行成本获得最佳的政策效果。

② 符合决策原则

符合决策原则指所有的行政执行计划、组织、指挥、沟通、协调的方向都必须符合所执行的**政策和决策的精神**，不能自行其是，甚至歪曲执行。

③ 灵活变通原则

由于现实环境因素的复杂性和多变性，行政执行必须具有灵活变通的特性，**适应执行环境的变化，及时调整执行计划**，以保证原有决策、政策的圆满实施。

④ 民主集中制原则

行政执行的过程是一个不断搜集意见、不断调整执行方案的过程，因此，应该坚持**民主集中制**的原则，既集思广益，又有适当的集中，保证执行过程有效开展。

★ 3. 作用

① 行政执行**决定着决策方案能否实现及实现的程度**。

② 行政执行效果是检验决策**是否正确的根据**。

③ 行政执行是使原决策**得到修正、补充和完善的根本途径**。

④ 行政执行活动及其执行结果，是**形成新的行政决策的重要依据**。

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

★4. 手段

①行政手段

指依靠行政机关内部层级节制的机制，通过命令、指挥、控制、规定、指令等实施政策执行的方法。行政手段的优点在于它具有强制性，并且能够依托行政体制内的各种行政资源，迅速有力地推动行政执行的实施。

②法律手段

指行政机关通过制定行政法律、法规、法令，对行政执行的实施过程进行规范的方法。法律手段是行政执行中的外在约束因素，对行政执行的内外关系均具有强制性、权威性和普遍性的规范作用。

③经济手段

指行政机关运用包括税收、罚款、政府开支、政府合同、利息在内的各种经济杠杆，在尊重经济规律的前提下，通过调节经济变量的关系，达到行政执行的目的。

④教育手段

指行政机关通过宣传、动员、感化、鼓舞等沟通方式，将政策理念输入到人们脑海之中，使之理解政策的内容和意义，自觉地为行政执行服务。

★5. 过程

①行政指挥

行政指挥是指行政领导者按照既定的目标和计划，对所属下级的行政活动进行指导，以实现行政目标的行为，行政指挥是行政执行实施阶段的主要环节，是行政领导的重要职能。

a. 方式

口头指挥、书面指挥、会议指挥、现代通讯指挥。

b. 原则

统一指挥原则、法定权威原则、果断有力原则、准确权变原则、合理授权原则。

②行政授权

行政授权是上级行政机关或行政首长授予下级行政机关或公务人员管理有

微信公众号：橙子考公资料站

关事务的职权。被授权者在所授权权范围内，有处理有关事务的自主权，同时也承担相应的责任。被授权者须对授权者负责，有服从授权者指挥和监督并向授权者报告工作的义务。授权者与被授权者均应属于合法的行政机关。

主要原则：逐级授权原则、权责一致原则、授权适当原则、授权有限原则、授权监督原则。

③行政沟通

行政沟通是行政组织之间、行政组织与公务人员之间，以及公务人员之间，为实现共同的行政目标，用语言、文字、图片、动作等形式交换有关问题的内心感受、观念、意见、事实与信息，以期获得相互了解并产生一致行为的过程。

主要类型：

- a. 按沟通渠道划分：正式沟通和非正式沟通；
- b. 按沟通的路线划分：单向沟通和双向沟通
- c. 按信息流向划分：下行沟通、上行沟通和平行沟通
- d. 按信息沟通的结构模式划分：单联式、聚联式沟通、互联式沟通

④行政协调

行政协调是指调整行政系统内各机构之间、人员之间、行政运行各环节之间的关系，以及行政系统与行政环境之间的关系，以提高行政效能，实现行政目标的行为。

原则：

依法协调的原则；统筹兼顾，顾全大局的原则；求同存异，动态协调的原则；公正合理，实事求是的原则。



七、行政监督

广义的行政监督是指立法机关、行政机关、司法机关、政党、社会团体、新闻舆论等多种政治力量和社会力量对政府及其公务员的行政行为所实施的监察和督导。

狭义的行政监督是指行政机关内部对自己的机构及其公务员的不良行政行为所实施的监察和督导。

★1. 原则

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

行政监督是行政管理活动的一个重要组成部分，因此，行政监督应该遵循一定的原则，以**保证行政监督的合法性和有效性**。

①合法性原则

行政监督的**合法性**是行政监督主体从事行政监督的必要条件。这种合法性主要体现在行政监督主体的合法性、行政监督活动符合法定程序、行政监督活动符合法定方式三个方面。

②经常性原则

行政监督作为一种经常性活动，存在于行政管理活动的全过程，具体**贯穿于决策、协调、执行等各个环节**。经常性监督，有利于及时发现政府行政组织和公务员在处理公务中的不当行为、违法现象，并及时纠正和处理，避免增加社会成本。

③平等性原则

依法监督，法律面前一律平等，是社会主义行政监督的基础。不论是领导机关还是被领导机关，不论是专门监督机构还是一般机构，不论是领导者还是一般公民，在进行监督的权利和接受监督的义务上完全平等，不存在不受监督的特权或享有特权的监督。

④广泛性原则

主要指**监督主体、监督对象和监督范围的广泛性**。行政监督的性质决定了全体公民对政府的公务活动均有实施监督的权利，这种广泛性还表现在行政监督要对一切政府行政机关的行政行为、行政措施、行政制度的实施进行监督。

⑤有效性原则

主要体现在行政监督实施后的结果如何。**有效的行政监督**就要做到客观、公正、准确、及时，做到违法违纪必究，执法必严。

★2. 构成要素

行政监督的构成要素包括**监督的主体、客体、内容和标准**等四个方面。

①行政监督主体

如果离开真实的主体，没有有效的制度和完善的机构作为载体，那么，对行政机关及其行政人员的监督就成为一句空话。当然，不同的历史时期和不同性质的国家，具有不同的行政监督主体。从某种意义上说，对行政监督主体地位的确

微信公众号：橙子考公资料站

立体现了民主程度的差异。中国现阶段的行政监督主体，包括国家的行政监督和社会的行政监督两个方面。其中**国家的行政监督**有立法机关、司法机关以及行政机关、行政监察和审计部门等。**社会的行政监督**包括各种社会力量，如政党组织、社会团体、公民和新闻媒体等。

微信公众号：橙子考公资料站

②行政监督客体

行政监督主要是针对行政行为 and 行政权力的监督，而行政行为和行政权力的载体是国家行政机关及其国家公务员，所以行政监督的指向和客体应当是国家行政机关及其国家公务员。依法拥有行政管理权力、行使行政管理职能的非行政组织及其工作人员，也属于行政监督的客体。

③行政监督内容

行政监督主体不是对国家行政机关及其国家公务员的任何行为进行监督，而只是对国家行政机关及其国家公务员在执行公务和履行职责时的失范行为和失效行为进行监督。所谓失范行为是指行政权力的使用者违反了法律的有关规定；失效行为是指在行政权力的运行过程中，尽管投入了相当多的人力、物力和财力，但仍然没有达到既定目标，行政效率低下等等。政府的违法行为和效率状态构成了行政监督的基本内容。

④行政监督标准

行政监督内容的广泛性决定了监督标准的多维性。综观古今中外的行政监督，其标准主要来源于以下几个方面：

a. 宪法标准

以国家宪法为标准，监督行政机关及其国家公务员制定的规章、制度、命令是否符合宪法的基本精神和有关规定，以及行政机关及其国家公务员的行政行为是否符合宪法精神，是否同宪法的规定相抵触。

b. 法律标准

以国家权力机关制定的各类法律为准绳，监督国家行政机关及其国家公务员遵循和执行法律的情况。

c. 纪律标准

为了保证行政机关的有效运转，不仅需要一定的宪法和相关法律规定，而且还需要大量的针对具体政府部门的纪律和制度。如《国家公务员暂行条例》中规

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

定的国家公务员的纪律及行为规范，以及政府有关部门制定的工作纪律和规章制度等，所有这些纪律和制度无疑也是对国家行政机关和国家公务员进行监督的重要依据。

d. 公共政策标准

公共政策是政府制定的调节社会利益关系，推动社会经济发展，规范社会成员行为的规定、准则和策略等。执行政策是国家公务员的基本职责，违反政策行为必须受到追究和制裁。此外，还有职业道德标准、合理性标准等等。监督的主体、客体、内容和标准四个方面相互联系、相互影响，共同构成行政监督的有机统一体。如果四个要素，缺少其中任何一个，行政监督活动都会难以顺利进行。

★3. 类型

①内部监督（政府自我监督）

一般监督（层级监督）；专门监督（审计监督）。

②外部监督

立法监督；司法监督；政党监督；社会监督；舆论监督。

★4. 监督程序

由于我国尚未制定行政程序法典，至今没有行政监督程序的系统规定，只有个别单行法律、法规中有少量的关于行政监督程序的规定。大致包括如下内容：

①表明身份。行政主体的工作人员在实施行政监督时，应佩带公务标志或出示相关证件，以表明自己有权执法的身份。

②除法律、行政法规另有规定外，对有关实物、场所实施监督检查时，应当通知当事人到场，进行公开检查。当事人无正当理由拒不到场的，不影响检查的进行。

③行政监督检查必须按照法定时间或正常时间及时进行，不得拖延而超过正常检查所需的时间，应坚决杜绝变相拘禁或扣押，否则，应承担相应的法律责任。

④对涉及公民基本权利的某些特别检查，必须有法律明确授权，应当符合法定的特别要件和方式。比如，对女性身体进行检查，应由女工作人员进行。

⑤说明理由。在作出不利于相对方的检查结论前要允许相对方陈述和申辩，并说明作出监督检查结论的理由。

微信公众号：橙子考公资料站

⑥告知权利。行政主体应在作出不利于相对方的监督检查结论后，告知相对方相应的救济手段（补救手段）。

八、事业单位人事管理

事业单位，是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。事业单位接受政府领导，表现形式为组织或机构的法人实体。

事业单位的特征：

提供公共服务；非公共权力机构；知识密集型组织；国家是经费的主要来源；事业单位范围的广泛性。

★1. 方针

事业单位人事管理，坚持党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。

★2. 深化事业单位人事制度改革的指导思想、基本原则和目标任务

①指导思想

深化事业单位人事制度改革，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，根据完善社会主义市场经济体制和发展社会事业的需要，坚持科学化、民主化、制度化方向，全面推行聘用制度和岗位管理制度，创新管理体制，转换用人机制，整合人才资源，凝聚优秀人才，充分调动事业单位各类人才的积极性、主动性、创造性，为促进社会公益事业发展、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会提供人才保障。

②基本原则

贯彻落实党的干部路线方针政策，坚持党管干部和党管人才；坚持德才兼备、以德为先用人标准；坚持民主、公开、竞争、择优；坚持分类推进，充分体现不同类型、不同行业的特点；坚持责、权、利相结合，维护事业单位和工作人员的合法权益。

③目标任务

按照中央关于深化干部人事制度改革和分类推进事业单位改革的总体要求，

以转换用人机制和搞活用人制度为**核心**，以健全聘用制度和岗位管理制度为**重点**，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，实现由固定用人向合同用人转变，由身份管理向岗位管理转变。到 2015 年，全面建立聘用制度，完善岗位管理制度，普遍推行公开招聘制度和竞聘上岗制度，建立健全考核奖惩制度。到 2020 年，形成健全的管理体制、完善的用人机制和完备的政策法规体系。

★3. 岗位的具体划分

事业单位岗位的具体划分，通常划分成三类别，分别是：**管理岗、专业技术岗和工勤技能岗**。

①管理岗

管理岗位分为 **10 个等级**，即一至十级职员岗位，管理岗位是指担负领导职责或管理任务的工作岗位，从高到低分为 10 个等级，即一级至十级职员。第 9 级和第 10 级是初级职员岗位。

②专业技术岗

专业技术岗位分为 **13 个等级**，包括高级岗位、中级岗位和初级岗位。高级岗位分 7 个等级，即一至七级；中级岗位分 3 个等级，即八至十级；初级岗位分 3 个等级，即十一至十三级。

②工勤技能岗

工勤技能岗指承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作岗位，工勤技能岗位的设置要适应提高操作维护技能，提升服务水平的要求，满足单位业务工作的实际需要。工勤技能岗位包括技术工岗位和普通工岗位，其中技术工岗位分为 5 个等级，即一至五级。普通工岗位不分等级。

★4. 聘用合同

①事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般**不低于 3 年**。

②初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限 3 年以上的，试用期为 12 个月。

③事业单位工作人员在本单位**连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年**，提出订立聘用至退休的合同的，**事业单位应当与其订立聘用至退休的合同**。

微信公众号：橙子考公资料站

④事业单位工作人员连续旷工超过 15 个工作日，或者 1 年内累计旷工超过 30 个工作日的，事业单位可以解除聘用合同。

⑤事业单位工作人员年度考核不合格且不同意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的，事业单位提前 30 日书面通知，可以解除聘用合同。

⑥事业单位工作人员提前 30 日书面通知事业单位，可以解除聘用合同。但是，双方对解除聘用合同另有约定的除外。

⑦事业单位工作人员受到开除处分的，解除聘用合同。

⑧自聘用合同依法解除、终止之日起，事业单位与被解除、终止聘用合同人员的人事关系终止。

★5. 考核和培训

①考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。年度考核的结果可以分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次，聘期考核的结果可以分为合格和不合格等档次。

②考核结果作为调整事业单位工作人员岗位、工资以及续订聘用合同的依据。

★6. 奖励和处分

①奖励

奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号。

奖励坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主的原则。

②处分

处分分为警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除。

受处分的期间为：警告，6 个月；记过，12 个月；降低岗位等级或者撤职，24 个月。

★7. 人事争议处理

①事业单位工作人员对涉及本人的考核结果、处分决定等不服的，可以按照国家有关规定申请复核、提出申诉。

②对事业单位人事管理工作中的违法违纪行为，任何单位或者个人可以向事业单位人事综合管理部门、主管部门或者监察机关投诉、举报，有关部门和机关应当及时调查处理。

③负有事业单位聘用、考核、奖励、处分、人事争议处理等职责的人员履行

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

职责，有下列情形之一的，应当回避：

- a. 与本人有利害关系的；
- b. 与本人近亲属有利害关系的；
- c. 其他可能影响公正履行职责的。

事业单位分类改革：

指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照**政事分开、事企分开和管办分离**的要求，**以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化体制机制改革为核心**，总体设计、分类指导、因地制宜、先行试点、稳步推进，进一步增强事业单位活力，不断满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。

基本原则

坚持以人为本，把提高公益服务水平、满足人民群众需求作为出发点和落脚点；**坚持分类指导**，根据不同类别事业单位的特点，实施改革和管理；**坚持开拓创新**，破除影响公益事业发展的体制机制障碍，鼓励进行多种形式的探索和实践；**坚持着眼发展**，充分发挥政府主导、社会力量参与和市场机制的作用，实现公益服务提供主体多元化和提供方式多样化；**坚持统筹兼顾**，充分发挥中央和地方两个积极性，注意与行业体制改革、政府机构改革等相衔接，妥善处理改革发展稳定的关系。

总体目标和阶段性目标

到 2020 年，建立起**功能明确、治理完善、运行高效、监管有力**的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。今后 5 年，**在清理规范基础上完成事业单位分类**，承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革基本完成，从事公益服务事业单位在人事管理、收入分配、社会保险、财税政策和机构编制等方面改革取得明显进展，管办分离、完善治理结构等改革取得较大突破，社会力量兴办公益事业的制度环境进一步优化，为实现改革的总体目标奠定坚实基础。

科学划分事业单位类别

清理规范现有事业单位

微信公众号：橙子考公资料站

对未按规定设立或原承担特定任务已完成的，予以**撤销**。对布局结构不合理、设置过于分散、工作任务严重不足或职责相同相近的，予以**整合**。

划分现有事业单位类别

在清理规范基础上，按照社会功能将现有事业单位划分为**承担行政职能、从事生产经营活动和从事公益服务**三个类别。对承担行政职能的，逐步将其行政职能划归行政机构或转为行政机构；对从事生产经营活动的，逐步将其转为企业；对从事公益服务的，继续将其保留在事业单位序列、强化其公益属性。今后，不再批准设立承担行政职能的事业单位和从事生产经营活动的事业单位。

细分从事公益服务的事业单位

根据职责任务、服务对象和资源配置方式等情况，将从事公益服务的事业单位细分为两类：承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能或不宜由市场配置资源的，划入**公益一类**；承担高等教育、非营利医疗等公益服务，可部分由市场配置资源的，划入**公益二类**。具体由各地结合实际研究确定。

板块二：经典例题

一、题目

1、管理学效应中的（ ）也称“**从众心理**”，是指管理学上一些企业的市场行为的一种常见现象，是由个人理性行为导致的集体的非理性行为的一种非线性机制。

- A、“鲶鱼效应”
- B、“蝴蝶效应”
- C、“羊群效应”
- D、“二八定律”

2、**当管理者对员工有更高的期望时，员工的成功程度会更高**。这体现的管理学效应或定律是（ ）。

- A、皮格马利翁效应
- B、帕累托定律

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

C、墨菲定律

D、破窗效应

3、政府职能体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反映。下列**不属于政府职能属性**的是（ ）。

A、执行性

B、不变性

C、公共性

D、强制性

4、管理职能是管理系统所具有的职责和功能。在管理职能中，（ ）是**管理的核心职能**。

A、计划职能

B、组织职能

C、控制职能

D、领导职能

5、**（多选题）**行政组织是指依法建立，行使行政管理权力，并管理社会公共事务的行政组织。我国**行政组织的类型**包括（ ）。

A、领导机关

B、职能机关

C、派出机关

D、军事机关

6、**行政组织的特性**不包括（ ）。

A、政治性与社会性

B、法制性与权威性

C、系统性与发展性

D、公开性与协调性

7、**（判断题）**行政决策中枢系统，在**行政决策组织体系**中属“神经系统”。
（ ）

✓ 正确

× 错误

微信公众号：橙子考公资料站

8、**行政执行的手段**不包括（ ）。

- A、法律手段
- B、行政手段
- C、经济手段
- D、文化手段

微信公众号：橙子考公资料站

9、下列属于**行政监督体系中内部行政监督**的是（ ）。

- A、审计监督
- B、立法监督
- C、司法监督
- D、政党监督

10、**事业单位人事管理**需要全面准确贯彻民主、公开、（ ）择优**方针**。

- A、透明
- B、公正
- C、竞争
- D、公平

二、答案及解析

 1、【解析】A 项错误，“鲶鱼效应”是指为了防止过于稳定，引入新鲜

血液和竞争机制来活跃整体效果。过于稳定、一潭死水不是好事。

B 项错误，“蝴蝶效应”指在一个动力系统中，初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。

C 项正确，“**羊群效应**”是指人像羊群一样跟着领头羊走，**比喻人的从众心理**，从众心理很容易导致盲从，而盲从往往会陷入骗局或遭到失败。

D 项错误，“二八定律”是 19 世纪末 20 世纪初意大利经济学家帕累托发现的。他认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约 20%，其余 80% 尽管是多数，却是次要的。

故正确答案为 C。

 2、【解析】A 项正确，皮格马利翁效应是由美国心理学家罗森塔尔和雅

克布森发现，其在智力测验中发现学生的心理会受到教师潜移默化的影响，最终

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

取得进步。因此“当管理者对员工有更高的期望时，员工的成功程度会更高”体现的是皮格马利翁效应。

B 项错误，帕累托定律又称为二八法则，由是管理学家约瑟夫·朱兰提出，意思是在社会中，少数人掌握着大部分的财富。

C 项错误，墨菲定律是由爱德华·墨菲提出，是指如果事情有变坏的可能，不管这种可能性有多小，都会有可能出现不好的结果。

D 项错误，破窗理论是犯罪心理学的理论之一，如果说房子的窗户破了没有人修理，那其它的窗户随后也会打破，最终会有更多人破坏窗户。即不良现象如果不进行控制会造成更大的后果。

故正确答案为 A。



3、【解析】政府职能的属性是指政府职能的性质和特点，主要表现为公共性、法定性、执行性、强制性、动态性和扩张性。

A 项正确，政府作为贯彻和执行国家意志的机关，其职能具有明显的执行性。

B 项错误，政府职能具有动态性。政府职能始终是变化的，取决于市场经济条件下政府与市场关系的动态性、政府与社会关系的力量对比以及政府与自然界的的关系演变。

C 项正确，政府职能具有公共性。政府职能涉及到国家大量日常公共事务的处理，根本目的是为所有社会群体和阶层提供普遍的、公平的、高质量的公共服务。

D 项正确，政府职能的强制性是指其以国家强制力为后盾；行政相对人不得阻碍政府职能的正常行使。

故正确答案为 B。



4、【解析】A 项错误，计划职能是对未来活动进行的一种预先的谋划，是管理活动的首要职能，是确定管理目标的第一个步骤，是实现管理目标并使管理由此岸到彼岸的桥梁。

B 项错误，组织职能是为实现组织目标，对每个组织成员规定在工作中形成的合理的分工协作关系。组织职能是管理的前提和载体，是管理活动得以顺利实现的必要环节。

C 项错误，控制职能是保证组织各部门各环节能按预定要求运作而实现组织

微信公众号：橙子考公资料站

目标的一项管理工作活动，是管理过程的调节器。

D 项正确，**领导职能**是管理者利用组织所赋予的权力去指挥影响和激励组织成员为实现组织目标而努力工作的过程，**是实现管理效率和效果的活的灵魂，是管理的核心环节。**

故正确答案为 D。



5、【解析】行政组织是指依法建立，行使行政管理权力，并管理社会公共事务的行政组织。我国行政组织的类型包括：领导机关、执行机关、监督机关、咨询机关、信息机关、辅助机关、派出机关。

A 项正确，领导机关是起统率作用的机关，负责分派任务、下达命令、制定政策，一般指各级人民政府，比如国务院、省政府、市政府、县政府。我国政府内部，最高的领导机关是国务院。

B 项正确，职能机关，也称执行机关，是指在中枢机关的直接领导下，各级政府负责分管专业行政事务的执行机关。我国的职能机关有国务院的各部、委及直属机关，省、市、县各级政府负责专业行政管理的厅（局）、处、科等。其主要任务是对上听命于领导机关，贯彻领导机关的政策和决定，接受行政首长的指挥和监督；对下负责领导或指导业务上相同的下属行政部门的工作，行使政府管理职能。在行政组织类型中，职能机构是主体。

C 项正确，派出机关是指政府根据业务管理的需要，在所辖区域内设立的代表机关，我国的派出机关主要有三类：行政公署、区公所和街道办事处。

D 项错误，**军事机关属于国家机关的一种，不属于行政组织。**

故正确答案为 ABC。



6、【解析】行政组织的特性包括：

①政治性

政治性是一切国家组织的共同属性。对国家行政组织而言，其政治性体现在两个方面：一是反映国家行政组织本质特征的阶级性；二是由国家行政组织在国家公共管理治理结构中居于的强大决策地位所决定的决策性。

②社会性

社会性由国家的社会职能所决定，主要指国家行政组织所承担的社会一般公

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

共事务管理的职能。服务性和管理性是其内涵中相互联系的两个层次。

③权威性

行政组织作为社会公共权力结构中最重要主体，以人类社会发 展过程中的 强力和契约关系为基础，凭借宪法、法律和国家武装力量为后盾，使其行政行为 具有以约束性和强制性为特点的权威性。

④法制性

法制性的实质是“依法行政”，具体表现为两个方面：一是行政组织自身的 组织宗旨、人员编制、机关设置、财政预算等都必须严格按照法律办事；二是行 政组织的行政行为或行政管理的内容和方式必须遵从宪法和法律的要求。

⑤系统性

系统性是说国家行政组织从上到下形成一个具有极强整体性的有机系统。该 系统表现出结构性和有序性两个特征，结构性是指行政组织根据社会分工建立起来 的机关权责体系的特征，有序性是指由行政组织系统内一定的序列和等级体系 所显现出来的特性。

⑥发展性

发展性是指行政组织适应社会历史的进步，主动采取各种措施和方法调整自 身的宗旨、职能、结构、行为方式，以实现与社会之间交互作用的动态平衡。这 一特征包括适应性和动态性两个互为表里的方面。

故正确答案为 D。



7、【解析】行政决策的中枢系统也称“行政决策中心”、“政府首脑机关”。

它是领导和组织整个决策活动，并从事最后方案选择的领导集团。

信息系统是为行政决策中枢系统收集、加工整理并传输全面、及时、准确而 适用的信息的服务机构，是由行政决策的信息处理人员与电子计算机及其他传输 工具组成的人机系统，在行政决策组织体系中属“神经系统”。

故表述错误。



8、【解析】行政执行：也称行政实施，是公共行政学发展史上形成最早 的概念。是行政机关及行政人员依法实施行政决策，以实现预测行政目标和社会 目标的活动总和。行政执行的手段包括：行政手段、法律手段、经济手段、教育

微信公众号：橙子考公资料站
手段。

A 项正确，法律手段指行政机关通过制定行政法律、法规、法令，对行政执行的实施过程进行规范的方法。法律手段是行政执行中的外在约束因素，对行政执行的内外关系均具有强制性、权威性和普遍性的规范作用。

B 项正确，行政手段是指依靠行政机关内部层级节制的机制，通过命令、指挥、控制、规定、指令等实施政策执行的方法。行政手段的优点在于它具有强制性，并且能够依托行政体制内的各种行政资源，迅速有力地推动行政执行的实施。

C 项正确，经济手段是指行政机关运用包括税收、罚款、政府开支、政府合同、利息在内的各种经济杠杆，在尊重经济规律的前提下，通过调节经济变量的关系，达到行政执行的目的。

D 项错误，文化手段不属于行政执行的手段之一。

故正确答案为 D。



9、【解析】行政内部监督系统，是指行政机关在国家行政系统内部实施的各种监督所组成的行政监督系统，分为一般监督和专门监督。一般监督主要指层级监督，指国家行政机关在上、下级行政隶属关系上产生的一种相互监督的关系和活动。专门监督指审计监督。

行政外部监督系统是指除行政机关以外的监督主体所构成的对行政机关及其工作人员行政行为的遵纪守法情况进行督查、督导的监督体系，主要包括立法监督、司法监督、政党监督和社会监督。

A 项正确，审计监督属于内部行政监督。

B 项错误，立法监督属于外部行政监督。

C 项错误，司法监督属于外部行政监督。

D 项错误，政党监督属于外部行政监督。

故正确答案为 A。



10、【解析】《事业单位人事管理条例》第二条指出：“事业单位人事管理，坚持党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。”

故正确答案为 C。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站